

מסורת הש"ס

א) מטהדין ג. ה. ל. פו.;
ב) נכרות לו.; א) קדושין סד. (ע"ש); ד) לקמן מו.; ה) [לקמן מו.]; ו) ויהי' דהוה מ' לממר בערער דפגם משפחה ונגזן דקאמרי ידענו שמשפחה מ"י עז"ג; ו) נה: ועי' מוס' שם ג. ד"ה לנדא';

תורה אור השלם

1. ואמר אבי העזר אל הקדים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישאנא; דברים כב טז

גליון הש"ס

נב' למה י' קרא סברא. ב"ק מו ע"ב מה נה ע"א:

מוסף רש"י

ב"ד חצוף. עננינו על מקטת חכמים (סנהדרין א.) האשה שאמרה אשת איש הייתי, ולא היינו מוחזקין בה שיהא אשת אדם, וגרושה אני נאמנת. ומותרת להשא (בבברות יז.). לאיש אסרה. על הכל שאין מן יודעם למי, וכי אמר הוה המירה ליה (קדושין יט.). הוה ולא ליבם. אין יבם שזואל שם רע על נשואי אחיו בכלל פרשה זו לנשטן נעמה בתולם (לקמן מו.).

תוספות רי"ד

תרי ותרי גינהו פי' ועד ווא אין ערער פחות מבי שאין משגיחים בדברי היחיד וכוין שב' אומרים גזילן הוא ואלו אומרים שלא גזיל הו"ל תרי ותרי וכל תרי"ה הו"ל ספיא דאורייתא ובספיא דאורייתא לא אמרינן אוקי כבדא אחזקתיה כדאמרינן לקמן בפירקין וכוין דהאידיא איתורק בספק גזילן הכי מחתמינן ליה ומפקינן ממונא אפומיה הלכך אע"פ שלא חתמו לא יכלו להכשירו ואי ערער דפגם משפחה גלוי מילתא בעלמא הוא ואפי' משחתמו מעידים פי' ערער דפגם משפחה שאלו הנשים שבאו לפסולו לא העירו עליו עדות ברורה אלא העירו שבמשפחתו נטמעו שם עבד שהוה פסול לעדות וכל המשפחה הן בחזקת שהוא ספק פסול שמו מורע אותו עבד נולד ואלה מעידים שה איתו מן המסופקין דברי לן שמייחוס כשרות הוא בא ואינן מבחשנין את העדים אלא מוציאים את זה מספק פסול שלא יהיה מסופק כשאר כל בני המשפחה וזהו גילוי מילתא שיכול להתברר ע"פ אחרים שנבדקו אחריו ויתברר אם נולד מן הכשרים או מן הפסולין ובמילתא דרבידו לגלויי לא משקרי אינשי והלכך אע"פ שחתמו וזן נוגעים בעדות נאמנים בדבריה עדות אינן נאמנין בדבר שלא נוכל להתברר על ידי אחרים כ"א על פיהם דרקלמן שמעדין ששעה תשובה שאין מכירין תשובתו אלא אם אבל ייחוס האדם והוא מילתא דרבידו לגלויי ע"פ אחרים אע"פ שהן נוגעים בעדותו נאמנים הם. לעולם ערער דגולנותו דקאמרי הני ידעי' ביה דהשתובש שהחזיר את הגזילה ואין כאן משום הכחשה הלכך עד שלא חתמו מעדין עליו וחותם ומשחתמו שהן נוגעים בעדות אין מעדין עליו וחותם עי' בס"ה בערך מ"ר: א"ר יורא האי מילתא מר' אבא שמיעא לי שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכים למכתב במותב תלאת כחדא הוינא וחד ליתוהי פי' צריכים להודיע למה לא חתם הגי' שיש לך מר' הוא' היה קרובו או פסול ומפני זה לא חתם ובעבור זה האשרתא היא פסולת והמורה

האשה שנתארמלה

פרי וסרי גינהו. כי אמרי לא גזל הוו להו תרי ומרי ולא מתכשר זהכי דקי"ל לקמן בפירקין (דף טו.) אין ערער פחות משנים: **דפגם משפחה**. שהעידו עליו שהוא עבד ועבד פסול לדין ולעדות ק"ו מאשה כדאמר

בפ' החובל (ב"ק פח.). **גלוי מילתא בעלמא הוא**. משחתמו אמאי אין מעדין עליו מאי חשד נוגע בעדות איכא הכא דבר זה צריכין הן לבדד ודבר העשוי ליגלות הוא שיבדקו אחריו עד שיבוצר הדבר ואין עדותן של אלו תלוי בהגדמן ואינן אלא מגלי דבר בעלמא: **דעבד משוכה**. והשיב את הגולה: **ואי לאו רבי אבא דמן עכו**. שהוכירה לי לאחר זמן: **שכחסה**. שכחתיה: **ומס אחד מהן**. עד שלא חתמו: **לריבין למיכסב כו'**. דקיום השטר בשלשה והרואה שנים חתומין זו יאמר שבשנים קיימוהו: **ואי כנס צו שטרף דנן נפק קדמנא בני דינא מו לא לריב**. דלא מקרי בי דינא בניר דמתלתא: **בי דינא דרבנא אשי**. אורחא דמילתא נקט שהוא היה ראש ישיבה במתא מחסית צימי רב נחמן בר יצחק דהוא מרע דשמעתא דודאי בי דינא דרב אשי לא עבדין בתרין: **ואמר לנא רבנא אשי**. לאדוקוי ליה ולקיימי דכיון דרב אשי גופיה חזקין ליהו ודאי לתלתא אמר. ויש מפרשין ואמר לנא רבנא אשי תלתא גינהו ולא נהירא לי דאי רב אשי חד מנהון מאי ואמר לנא דכתבי ציה: **בתנ' נשציני**. לצין העובדי כוכבים: **ועהרה אני**. שלא נבעלתי לעובד כוכבים: **נאמנא. ומותרם לנפן**. ואם משניסם צאו עדים. כגמרא [כג.] מפרש איהיי קאי: **גמ' נסמי לאיש אסרה**. לכל העולם דלא ידעינן למאן וכי אמר הוה המירה לו: **שנאמן לאסור אס צמו**. כשהיא קטנה או נערה שצידו לקדשה כדאמר' בפ' נערה שנתפמתה) מנין שאם אמר קדשתיה לפלוני שהוא נאמן לאוסרה על הכל: **אס צמי נסמי**. אלמא דדידיה תלו נמינה ויהימניה קרא למימר הכי: **הוה למא לן**. כיון דלאו לפניה שאסר מיצעי ליה: **ולא ליבם**. אס הוציא שם רע על נישואי אחיו שאין היבם נידון כמזויא שם רע ליענש במאה כסף והכי מוכח לקמן בפרק נערה [מו.]:

אמתלא

לדבריה נאמנת ומעשה נמי באשה אחת גדולה שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים עמדה וקידשה את עצמה אמרו לה חכמים מה ראית לעשות כן אמרה להם בתחלה שבאו עלי אנשים שאינם מהוגנים אמרתי מקודשת אני עכשיו שבאו עלי אנשים מהוגנים עמדתי וקדשתי את עצמי וזו הלכה העלה רב אחא שר הבירה לפני חכמ' באוישא ואמרו אם נתנה אמתל' לדבריה נאמנת בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה מהורה אני מהו אמר ליה יאף בזו אם נתנה דלא כתב וחד ליתוהי מדפריך ודלמא צ"ד חצוף הוה: **ודלמא** רבנן דבי רב אשי כשמואל^א סבירא אהו. פי' כמו שקוצר שמואל בעלמא כן סבירא להו צקיום שטרות אצל שמואל מני סבר שפיר דצקיום שטרות צעי ג' דהא רב נחמן סבר לה כשמואל בפ"ק דסנהדרין(דף ג. ושס) **דשנים שדנו דיניהם דין ורב נחמן גופיה סבר דקיום שטרות בשלשה בפ' חזקת הבתים (ב"ב מ.)** גבי ג' ארלות לחזקה: **במנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה שנאמר את בתי נתתי לאיש וגו'**. משמע דאין האב נאמן להסיר את צמו כשאסרה אלא מחמת מגו ומימה דאם צא אחד ואמר קדשתי את צמי ולאחר שעה או למחר אמר לפלוני קדשתיה לא יהא נאמן כיון דהשתא ליכא מגו ואומר ר"י דבעינן זה שאינו סותר דבריו הראשונים ולא צא אלא לפרש דבריו הראשונים מהימן אע"ג דליכא מגו והכא דריש מאת צמי הפה שאסר הוא הפה שהסיר כגון דקאי האיש שקידש לו קמיה וקאמר את צמי נתתי לאיש וגו'. משמע דאין האב נאמן מכיר שזה חתמו מדללא אמר את צמי נתתי לזה או לאיש הזה ציחד צלא הפסק מרובה הלכך לא יהא נאמן אחר כך אלא מוך כדי דבור דליכא מגו ועוד אומר ר"י דליכא למימר אפילו צכה"ג מהימן צלא אמר וקרא יוסף קדרסי ואם אינו ענין להיכא דאפילו נאמן לאחר זמן שיהא נאמן בתוך כדי דבור צמנו: **לפרש למי נתנה אע"פ** שלא פירש מתחלה שלא היה חושש קדרסי ואם אינו ענין להיכא דאפילו נאמן לאחר זמן שיהא נאמן בתוך כדי דבור צמנו: **[במנין לאב שנאמן לאסור וכו']**. תימה מה צריך קרא מיופז ליה דנאמן הואיל וצידו לקדשה כדאמר ציס וטולין (ב"ב קלד:) בעל שאמר גרשתי את אשמי נאמן הואיל וצידו לגרשה וי"ל דהכא אין צידו כל כך דשמא לא ימלא אדם שקדשנה (כדליתא קדושין סד.) להכי איתערך קרא ומיחו אס אמר על צמו צוגרת קדשמה כשהיה נערה או קטנה נראה דאין נאמן דהשתא אין צידו כלל דאף על גב דלקמן בפ' נערה שנתפמחה (דף מו:) פריך ואימא הני"מ קטנה אצל נערה אימי מיקדש נפשה לפי זה היה צ"ל דנאמן לאסור אפילו בשעה שאין צידו לקדשה דקרא שנערה כתיב וצעי למימר דאין צידו לקדשה ואת צמי נתתי כשהיה קטנה וגזרת הכמוז הוא דנאמן אע"פ שאין צידו אצל לפי המסקנא לא נאמר כן:

דעשה תשובה שהחזיר את הגזילה ואין כאן משום הכחשה הלכך עד שלא חתמו מעדין עליו וחותם ומשחתמו שהן נוגעים בעדות אין מעדין עליו וחותם עי' בס"ה בערך מ"ר: א"ר יורא האי מילתא מר' אבא שמיעא לי שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכים למכתב במותב תלאת כחדא הוינא וחד ליתוהי פי' צריכים להודיע למה לא חתם הגי' שיש לך מר' הוא' היה קרובו או פסול ומפני זה לא חתם ובעבור זה האשרתא היא פסולת והמורה

פרק שני כתובות

כב.

תרי ותרי גינהו. פירש צקונטרס וכי אמרי לא גזל הוו להו תרי ומרי ולא מתכשר זהכי וקשה דהכא אליבא דרב הונא קיימינן דאית ליה (שבועות דף מו.): דו צאה צפני עזמה ומעידה דאית לן למימר אוקי גברה אחזקתיה ועוד דלרב חסדא דאמר (שם) צהדי סהדי שקרי

למה לי מודה הכא דהאי גברה ממילא מתכשר שהרי אס כת אחת מאלו מעידה על אדם אחד שהוא פסול לרב חסדא דחשיב להו סהדי שקרי לא הימה נאמנת אע"ג דאין אדם מכחישה וכ"ש היכא דליכא סהדי דמכחשי וכו"ש מהיימני וע"ק לר"י דקאמר אי ערער דפגם משפחה גלוי מילתא בעלמא הוא ופי' הקונט' דדבר העשוי ליגלות הוא שיבדקו עד שיתבצר הדבר וזהו תימה אין יתבצר הדבר לעולם כיון שאלו צ' אומרים שהוא עבד אין כל העולם יכולים להכחישן דמרי כמאה על כן נראה כפר"ח דלא ציירי בעדות דיינין אלא בעדות אחרים וה"פ אס עד שלא חתמו קרא ערער על אחד מהם מעידים שנים מן השוק עליו וחזותם דהוי כאילו שצו צית דין אחר שהכשירוהו ולא בטל וועד המושב וחזותמין משחתמו השנים ולא הספיק השלישי לחמוס עד שקרא עליו ערער צא ערער וציטל וועד המושב של אותו צ"ד אע"פ שאחרי כן העידו אחרים שהוא כשר כיון שציטל ההוא מושב צטל וצריך לחזור ולהושיב צ"ד על כך ערער דמאי אי ערער דגולנותא תרי ומרי גינהו ולא מיפסיל דאוקי תרי צהדי תרי ואוקי גברה אחזקתיה וכיון דליגלגי מלתא בעלמאס לא היה פסול הכי לא היה צטל וועד המושב של אותו צ"ד אי ערער דפגם משפחה שאמרו עליו שהוא עבד ואלו מוימים אותם דאי אומרים שאינו עבד א"כ היה נפסל דליכא למימר אוקי גברה אחזקה דאם הוא עבד לא היה לו חזקת כשרות מעולם א"כ גלוי מילתא בעלמא הוא דכיון דליגלגי מלתא דכשר היה מה איכפת לו צההוה ערעור ולא צטל וועד המושב לעולם ערער דגולנותא דקאמרי הני סהדי ידעינן ציה דעבד תשובה וכיון דמודו לקמאי דגולן הוא הוה ערער דידעו ערער וציטל וועד המושב דהואיל ואמת הוא שנפסל הוי צחזקת פסלות עד שנועז לנו כשרותו:

במותב תלאת כחדא הוינא וחד ליתוהי. פירוש צריך לכמוז וחד ליתוהי כיון דכתב צהדיא צמוצב תלתא הוינא ואין חותמינן צו כי אס שנים אצל ודאי אס לא כתב וחד ליתוהי כשר מדע מדקאמר ואי כתב ציה צי דינא מו לא צריך ומיירי

עליה בני אדם לקדשה וא"ל מקודשת אני לימים עמדה וקדשה אני שבוו עלי בני אדם שאינם מהוגנים אמרתי מקודשת אני עכשיו שבאו עלי בני אדם שהן הגונים לי עמדתי וקדשתי את עצמי וזו הלכה העלה ר"א שר הבירה לפני חכמים ואמרו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני פי' נדה וחזרה ואמרה שטורה אני מהו א"ל אף בוז אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת:

עין משפט נר מצוה

נד א מיי' פ"ו מהלכות עדות הלכה ז טוש"ע ח"מ ט' מו טעף כו:
נה ב מיי' שם טוש"ע שם טעף כו:

נו ג ד מיי' שם הלכה ו טוש"ע שם טעף טו:
נז ה מיי' י"ב מהלכות גירושין הלכה א סגנו עשין מ"ח טוש"ע אה"ע סימן קצב טעף ו:

נח ו מיי' שם טוש"ע שם טעף ו:

נב ז ד מיי' פ"ח מהל' אסורי צואה הלכה כא סגנו לאוין קצא טוש"ע אה"ע סימן ז טעף ד:
נט ח מיי' שם הלכה כב טוש"ע שם טעף ו:

נא י מיי' פ"ט מהלכות אשות הל' י ופי"ח מהלכות אסורי צואה הלכה כד סגנו עשין מ טוש"ע אה"ע סימן ז טעף כא:
נב כ מיי' פ"ג מהל' נערה צמולה הלכה ט סגנו עשין כה:

נב ל מ מיי' פ"ח מהל' אשות הלכה לא סגנו עשין מ"ח טוש"ע אה"ע סימן ז טעף ד:

נב ד מיי' פ"ד מהלכות אסורי צואה הל' י סגנו לאוין קצא טוש"ע י"ד סימן קפה טעף ג:

תוספות רי"ד (המשך)

פי' צריכים לכתוב קודם שיחתמוהו דקיום שטרות בשלשה והרואה בי חתומים יאמר שבשנים קיימוהו ואי כתיב [בזה] הא שטרא דנן נפק קדמנא בב"ד וזו צריך דלא מקרי ב"ד בציור מחלאת. והאמון פי' אם כתבו בפנינו בב"ד הפקס שטרא דנן ואע"ג דלא כתבו במותב תלאת הו לא צריך למכתב וחד ליתוהי דהם ב"ד כשרי' משמע ולא פסולים אף קרובים ומקשינן דלמא ב"ד חצוף הוא דאמר שמואל שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקרא ב"ד חצוף פי' והאשרתא בטילתא דלית ליה תלאת כשמואל אלא כר' אבהו דאמר אין דיניהם דין ומהדר דכתיב ביה בי דינא דרבנא אשוי' פי' ב"ד מומחה שברדו והומיהי פי' אורחא דמילתא נקט שהוא היה ראש ישיבה במתא חכמי' בימי רנב"י דהוא מרה שמעתתא ובוראי בי דינא דר' אשי לא עבדי בתרין ומקשי' ודלמא ב"ד דר' אשי כשמואל ס"ל ואין הלכה כמותן ומהדר דכתיב ביה אמר לנא רבנא אשי פי' רב אשי צוה לנו להזקק לו וכיון שע"פ ר"א דאית הוי כותיהה וכו"ש דלית תל' כמותב ב"ד במותב עשו בוראי בי ג' הוי דר"א לא טעה ברשומאל וחד ליתוהי דורקא אם מת אבל אם חי צריך לחתום שלא יאמרו השנים שהעידו בפניהם חתמו והשלישי לא העידו בפניו ומש"ל את חתם והאשרתא בטלה: **בתנ'** האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיא אשת איש והיא אומרת גרשה אני אינה נאמנת. ת"ר ואמרה פנויה אני אינה נאמנת ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ומעשה באשה אחת שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה וא"ל מקודשת אני לימים עמדה וקדשה אני שבוו עלי בני אדם שאינם מהוגנים אמרתי מקודשת אני עכשיו שבאו עלי בני אדם שהן הגונים לי עמדתי וקדשתי את עצמי וזו הלכה העלה ר"א שר הבירה לפני חכמים ואמרו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני פי' נדה וחזרה ואמרה שטורה אני מהו א"ל אף בוז אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת: